

1500174-03.2022.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcel Peres Rodrigues

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... Juízo, o acusado confessou a prática do tráfico, afirmando que a droga apreendida lhe pertencia e se destinava à venda. Disse que traficava porque estava em uma situação financeira ruim, desempregado. Informou que pegou a droga para revender e pagar uma dívida que possuía, em razão de ter perdido entorpecente na outra vez em que foi preso por tráfico. Devia R\$ 1500,00 ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba - SP - cep 16015-600

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500174-03.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500174-03.2022.8.26.0603

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBSON DA SILVA XAVIER OLIVEIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcel Peres Rodrigues

Vistos.

ROBSON DA SILVA XAVIER OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 28 de janeiro de 2022, por volta das 14:20 horas, na Rua Padre Angelo Rudelo, 190, nesta cidade e Comarca, tinha em depósito, sem autorização legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 23,07 gramas de Benzoilmetilecgonina (distribuídos em 33 porções), substância entorpecente vulgarmente conhecida como cocaína, e 3,01 gramas de tetrahydrocannabinol (1 porção), substância entorpecente vulgarmente conhecida por maconha, substâncias estas capazes de causar dependência física e/ou psíquica.

O réu foi notificado (fls. 91) e apresentou defesa preliminar a fls. 154/156. A denúncia foi recebida a fls. 168/171. No decorrer da instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia e, após, interrogado o acusado (fls. 279/280).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, oportunidade em que o Dr. Promotor de Justiça pediu a condenação do réu, nos termos da denúncia (oralmente, a fls. 282), ao passo que o Dr. Defensor, por sua vez, requereu o reconhecimento da atenuante genérica da confissão, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas na fração máxima e a imposição de regime inicial aberto (oralmente, a fls. 282/283).

É o relatório do essencial.

Fundamento e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do crime veio comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 15/16, laudos de constatação provisória de fls. 19/21 e exames químicos toxicológicos encartados a fls. 80/88, que resultaram positivos para cocaína e maconha.

E a responsabilidade criminal do acusado é indubitosa.

Interrogado em Juízo, o acusado confessou a prática do tráfico, afirmando que a droga apreendida lhe pertencia e se destinava à venda. Disse que traficava porque estava em uma situação financeira ruim, desempregado. Informou que pegou a droga para revender e pagar uma dívida que possuía, em razão de ter perdido entorpecente na outra vez em que foi preso por tráfico. Devia R\$ 1500,00 ao traficante pela perda da droga e estava sendo pressionado a quitar a dívida. Estava vendendo droga há três dias. Responde a outro processo por tráfico. Nada tem contra os policiais e está arrependido.

E a confissão do acusado foi corroborada pela prova oral produzida em juízo, a qual demonstra que toda a droga apreendida realmente pertencia a ele e se destinava ao tráfico.

Com efeito, ouvido em Juízo, o policial Wagner Antonio Gomes disse que receberam notícia de que um indivíduo de nome Robson, conhecido como Robinho, estaria traficando drogas em sua residência. Ele já era conhecido dos meios policiais, pois já haviam feito busca na casa dele, inclusive estava em gozo de liberdade provisória. Em razão das denúncias, passaram a dar uma atenção especial ao local. Viram durante os patrulhamentos e campanhas que na casa do réu havia uma grande movimentação de pessoas, que aparentavam ser usuárias de crack. Pediram busca para o local. No dia do cumprimento do mandado, pararam a viatura umas duas casas antes da casa do réu. O réu foi abordado na rua. Avisaram que possuíam mandado de busca e o réu ficou muito nervoso. Ele franqueou a entrada na casa, onde havia duas crianças que o réu disse serem seus filhos. Começaram a olhar a casa e o tempo todo o réu dizia que não tinha drogas no local. Na cozinha, passou a mão por cima do armário, encontrou uma tigela preta e dentro dela havia 26 porções de crack embaladas em plástico verde, sete pinos grandes de cocaína e uma porção de maconha. Também havia vários plásticos verdes recortados, da mesma cor dos que embalavam o crack. Diante disso, o réu confessou que tinha voltado a vender drogas e afirmou que sua mulher não sabia do fato. Como também possuíam autorização para olhar as mídias, verificaram o celular do réu e constataram que no aplicativo whatsapp havia conversa relacionada a negociação de drogas. Foi encontrada a quantia de R\$ 10,00 (dez reais) com o réu. Durante as buscas só estava o réu na casa, sendo que a esposa dele chegou já no final.

No mesmo sentido, o policial Edison Luis Rodrigues, ouvido em juízo, disse que participou da prisão em flagrante do réu por tráfico em setembro do ano passado. Ele foi solto para responder ao processo em liberdade. Disse que passou a receber

denúncias de colaboradores dizendo que o réu voltou a exercer o tráfico de drogas em sua casa. Passaram a monitorar a residência e perceberam a movimentação de usuários de drogas no local, que eram atendidos pelo réu. Foi solicitada autorização judicial para busca na residência do réu, que foi deferida. Durante o cumprimento do mandado, o réu foi abordado quando chegava a sua residência. Mostraram o mandado para ele, que negou estar traficando, porém demonstrou nervosismo. Ao entrarem na residência verificou que havia duas crianças no local, que foram deixadas aos cuidados de uma vizinha. Presenciou o policial Wagner localizando no armário da cozinha uma tigela com 27 pedras de crack envoltas em plástico verde, 7 pinos de cocaína, pedaços de plásticos idênticos aos que embalavam as pedras de crack e uma porção de maconha. Em busca pessoal, localizou com o réu a quantia de dez reais. Diante disso, o réu admitiu que voltou a traficar e disse que sua esposa não sabia. Em posse dele havia um aparelho celular, onde havia conversas sobre o tráfico. Lembra-se de um contato denominado Letícia que perguntava sobre maconha. Na residência não havia mais ninguém.

E não há porque se colocar em dúvida a versão dos policiais, porque como qualquer outra testemunha eles prestam compromisso de dizer a verdade, e não viriam a Juízo apresentar versão mendaz, apenas para justificar a diligência que realizaram. Note-se que não há prova nos autos de qualquer desavença anterior entre os policiais e o réu, de forma que seus depoimentos merecem credibilidade, pois não teriam qualquer motivo para acusarem injustamente um inocente. Enfim, não se pode desconsiderar uma prova por mera presunção, sem prova de suspeita ou má fé.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“Por sua vez, o art. 207 estabelece quais as pessoas proibidas de depor, o que se dá em razão de função, ministério, ofício ou profissão, não estabelecendo qualquer restrição aos agentes que efetuem a prisão em flagrante no sentido de servirem como testemunhas. Assim, desde que tais depoimentos não se tornem suspeitos ou indignos de fé, têm plena validade em face da lei (TJSP - AC- Rel. Hoepfner Dutra - RT 416/96).

“Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição” (RT 614/2756).

Assim, o conjunto probatório é farto na demonstração de que toda a droga apreendida (as porções de crack, os pinos com cocaína e a maconha) realmente pertencia ao acusado.

E o destino do entorpecente apreendido em poder do réu é manifesto, vez que tinha em depósito uma considerável quantidade e variedade de drogas, ou seja, 26 pedras de crack, 07 pinos de cocaína e 01 porção de maconha, tudo pronto para imediata comercialização. A quantidade e a forma de acondicionamento da substância entorpecente apreendida já seriam suficientes para demonstrar a finalidade do tráfico de entorpecentes. Mas não é só. Junto com o entorpecente havia plásticos já cortados, próprios para embalar drogas e idênticos aos que as pedras de crack estavam acondicionadas, e em poder do réu foi encontrada a quantia de R\$ 10,00 em dinheiro sem comprovação de origem lícita, ou seja, o produto do crime. No mais, a perícia realizada no celular do réu identificou conversas relacionadas ao tráfico de drogas (laudo de fls. 234/242 e relatório de fls. 245/258), o que, aliado às prévias informações recebidas pelos policiais, comprovadas pelas campanhas realizadas, nas quais visualizaram o acusado atendendo usuários, demonstram que ele, já há algum tempo, se dedicava ao tráfico de drogas em sua residência. Diante

dessas circunstâncias, tem-se que a finalidade de tráfico de entorpecentes é evidente.

Verifica-se, portanto, que a prova acusatória forma um todo coeso e concorde, perfazendo a necessária certeza para a prolação do decreto condenatório, ante estarem demonstradas, in casu, de forma indubitável, a autoria e materialidade delitiva, afastando-se toda e qualquer tese absolutória.

Portanto, o réu realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, em face da sua culpabilidade, impõe-se-lhe a condenação e a pena, que passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

O réu não ostenta antecedentes criminais. Analisando, ainda, as demais circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria penal, deixo de reconhecer a atenuante da confissão espontânea porque a pena base já foi fixada em seu patamar mínimo legal e no direito brasileiro "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula nº 231 do STJ).

Na terceira fase de dosimetria penal, o acusado não faz jus à causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Isso porque, embora tecnicamente primário, o acusado praticou o crime objeto destes autos enquanto se encontrava em gozo de liberdade provisória (aproximadamente quatro meses após ser liberado), concedida no processo nº 1501270-87.2021.8.26.0603, pelo qual também responde pela prática de crime de tráfico de drogas (fls. 36). Tais circunstâncias, aliadas ao fato de que o acusado não possui emprego lícito comprovado nos autos, à quantidade e variedade de drogas encontrada e à prévia informação, comprovada por campanhas realizadas, de que ele traficava há tempos em sua residência, permitem concluir que o réu não se trata de mero traficante eventual, mas sim que se dedica às atividades criminosas, fazendo do tráfico seu meio de vida e fonte de renda. Assim, o réu não preenche os requisitos necessários à concessão do benefício ---"desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa---. Neste sentido: "1-) Apelação Criminal. Tráfico ilícito e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Parcial provimento do recurso defensivo, para afastar a agravante relativa ao contexto de calamidade pública, mas sem reflexo no montante das penas. 2-) Materialidade delitiva e autoria que, além de incontroversas, estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Confissão judicial corroborada pelas demais provas. Delitos que podem ser atribuídos ao apelante. 3-) Dosimetria redimensionada, mas sem reflexo no "quantum". Na primeira fase, a pena-base de cada delito foi fixada no mínimo legal, tendo-se cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa (tráfico) e três (3) anos de reclusão e dez (10) dias-multa (porte ilegal de arma). Na segunda fase, embora não se discuta que os crimes ocorreram durante o período de calamidade pública decretada em face da pandemia de COVID-19, tal circunstância em nada contribuiu para a sua realização, razão pela qual a agravante prevista no artigo 61, inc. II, "j", do Código Penal não deve ser considerada. No mais, a presença da atenuante (confissão) não pode conduzir a pena aquém do mínimo estabelecido pelo legislador (Súmula 231, STJ). Na terceira fase, inexistiam causas de aumento ou de diminuição no que tange ao delito do Estatuto do Desarmamento. Quanto ao tráfico, a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, não pode incidir. O apelante é jovem e primário, no entanto, havia quantidade considerável de droga e responde a outro processo por tráfico, estando em liberdade provisória quando cometeu os delitos ora em análise, o que mostra sua tendência delitiva, dedicação à ação criminosa. Pena final, pelo concurso material de delitos: oito (8) anos de reclusão e quinhentos e dez (510) dias-multa, retificando-se erro material. Não se exclui a sanção pecuniária, por falta de amparo legal. Observância do sistema trifásico. 4-) Regime que não se modifica,

inicial fechado, pela gravidade concreta dos delitos e personalidade voltada para a prática delitiva, com isso busca-se sua recuperação, prevenção criminal e reinserção na sociedade. 5-) Incabível a substituição das penas corporais por restritivas de direitos. 6-) Manutenção da prisão do recorrente". (TJSP; Apelação Criminal 0000181-58.2021.8.26.0618; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Taubaté - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/10/2021; Data de Registro: 18/10/2021). "Apelação da Defesa - Tráfico de Drogas - Preliminar - O indeferimento do pedido de realização de exame de dependência toxicológica não configura cerceamento de defesa - Ausência de elementos que indicassem qualquer comprometimento da capacidade cognitiva - Preliminar rejeitada - Provas suficientes à condenação - Materialidade e autoria comprovadas - Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes - Apreensão de porções de cocaína em poder do acusado - Fator que, associado à prova produzida, leva à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros - Regime inicial fechado mantido - Impossibilidade da fixação de regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos - Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade - Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes - Justiça Gratuita - Questão a ser apreciada pelo Juízo da Execução - Rejeitada a preliminar, recurso de apelação desprovido. Apelação da Justiça Pública - Exasperação da pena-base - A despeito da natureza da droga apreendida, a quantidade de entorpecente não justifica a elevação da pena, com fulcro no artigo 42 da Lei de Drogas - Afastamento da causa de diminuição de pena prevista o artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 - Redução que deve se voltar às hipóteses em que o acusado não faz da narcotraficância seu meio de vida - Acusado que responde a outra ação penal pela prática do mesmo crime e voltou a delinquir após a concessão da liberdade provisória - Recurso de apelação parcialmente provido." (TJSP; Apelação Criminal 1500140-96.2020.8.26.0603; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araçatuba - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/03/2021; Data de Registro: 01/03/2021). "1-) Apelação Criminal. Tráfico ilícito. Recurso defensivo não provido. 2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Tráfico caracterizado, a impedir o acolhimento do pleito de desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/06. Negativa de autoria infirmada pelos insuspeitos depoimentos de policiais militares. 3-) A dosimetria está correta. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no patamar mínimo, isto é, cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, inexistentes agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, não pode incidir. O apelante é jovem e tecnicamente primário, no entanto, estava com quantidade razoável de droga, 55 unidades de cocaína e "maconha", além de responder a outro processo por delito de mesma natureza, estando em liberdade provisória apenas há três meses, o que mostra sua tendência delitiva, dedicação à ação criminoso. Pena final: cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa, no patamar mínimo. 4-) Não se substitui a pena, pois ausentes os seus pressupostos. 5-) Regime que não se modifica, inicial fechado, pelas circunstâncias, pela gravidade concreta do crime e periculosidade, para sua efetiva prevenção geral e especial, além da retribuição e recuperação. 6-) Custódia cautelar mantida. A prisão é necessária, pois existe condenação por r. sentença, com regime inicial fechado, tendo-se a necessidade do encarceramento para a manutenção da ordem pública e da aplicação a lei penal." (TJSP; Apelação Criminal 1501204-44.2020.8.26.0603; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araçatuba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/03/2021; Data de Registro: 11/03/2021 ---destaquei). Ausentes outras circunstâncias modificadoras de reprimenda, torno definitiva a pena aplicada, calculada a de multa no patamar mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra ROBSON DA SILVA XAVIER OLIVEIRA, qualificado nos autos, e o condeno ao cumprimento de cinco anos de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a

quinhentos dias-multa, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

O regime para o cumprimento de pena é o inicial fechado, justificável diante da latente e concreta gravidade do crime (o réu se dedica ao tráfico de drogas, não se tratando o crime em questão do chamado "tráfico privilegiado", como já visto), fomentador de tantas outras práticas ilícitas, restando evidentemente prejudicada a aplicação da Lei nº 9.714/98, mesmo porque os objetivos do legislador com a promulgação desta Lei demonstram que ela afeta apenas aos crimes menos graves, distanciando-se em muito da hedionda mercancia.

Demais disso, ainda que alguns requisitos do artigo 44, do Código Penal fossem favoráveis ao réu (o que não é o caso, por ser a pena superior a quatro anos de reclusão), não estaria configurado o previsto pelo inciso III, in fine, do mencionado dispositivo legal, ou seja, "os motivos e circunstâncias do crime indicarem que essa substituição seja suficiente". No caso concreto, a insuficiência da substituição em tela para a repressão e prevenção do tráfico ilícito de entorpecentes é patente, por conseguinte.

Considerando-se a gravidade do delito cometido pelo réu, o regime de pena imposto, e mormente o fato de ter sido preso em flagrante delito e encontrando-se detido até hoje, consoante orientação consolidada no Colendo Supremo Tribunal Federal, "se o réu, apesar de primário e de bons antecedentes, respondeu a ação penal, quando havia apenas o "fumus boni iuris", preso, após a prolação de sentença, surge a certeza que exclui a possibilidade do recurso em liberdade" (RJDTCRIM 13/181). No mesmo sentido: STF: RT 552/444, RTJ 77/125, 88/69; STJ: RT 664/326, 711/384, RSTJ 64/75 e 95-6. Logo, o réu não poderá recorrer em liberdade, devendo ser recomendado na prisão em que se encontra, mesmo porque continuam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, como já exposto na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e nas que a mantiveram.

Ressalto que eventual detração penal (art. 387, § 2º do CPP) deve ser postulada, oportunamente, ao juízo das execuções criminais competente, o qual possui condições de aferir a presença dos requisitos legais, especialmente os de natureza subjetiva.

Neste sentido: "Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Preliminar. Nulidade das provas obtidas mediante atuação da guarda municipal. Prisão em flagrante. Ofensa a preceito Constitucional não verificado. Preliminar afastada. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato dos agentes de segurança. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Dosimetria. Penas corretas. Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da quantidade, nocividade e diversidade de droga apreendida. Inteligência do artigo 42 da Lei de Drogas. Inaplicável o redutor de pena previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas. Regime fechado mantido. Pretensão à aplicação da detração penal (artigo 387, §2º, CPP). Competência do juízo das execuções penais. Recurso não provido" (TJSP; Apelação Criminal 1500272-11.2021.8.26.0542; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Carapicuíba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/01/2022; Data de Registro: 17/01/2022).

Por fim, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, declaro perdidos em favor da União os valores descritos no auto de exibição e apreensão de fls. 15/16, pois se tratam de produto do crime, observando-se que já foi deferida a restituição do celular pela decisão de fls. 168/171.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a Justiça Eleitoral.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Araçatuba, 01 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA